关于《新就业形态劳动者权益保障办法（征求意见稿）》的民间意见

尊敬的 人力资源社会保障部 领导：

你们好。

我是一位长期关注劳工权益的普通人民群众。现响应“人社部”官方网站的号召，为《新就业形态劳动者权益保障办法（征求意见稿）》提出我的意见。

在提出我的意见之前，我应该先向你们介绍一份**“劳工权益事件盘点”文档**。文档一共五份，分别盘点了从2021年到2025年的全国劳工权益事件。这批“盘点文档”的编撰者是许多关心劳工权益的热心网络志愿者。

《新就业形态劳动者权益保障办法（征求意见稿）》在若干方面回应了“劳工权益盘点文档”里记录的长期存在的问题。例如最低工资计算应考虑劳动者自备生产资料的成本，罚款和封禁应受限制，算法需要解释，重大决定须经人工审核，企业不能靠多层转包规避责任，恶劣天气下也应有劳动保护。这些保障写进条文是值得肯定的。但我依然有一些疑虑。“办法（征求意见稿）”里写了“合理成本”，租车、油电和接单费用是否就能得到充分考虑？写了“休息”，劳动者能否在低单价下安心停工？写了“人工答复”，被误封的人何时能恢复接单、拿回损失？如果一切仍由平台自己计算、自己解释、自己裁定，保障就很难落到实处。更需要追问的是，哪些事情本就不该由平台决定：劳动者的私人交往、休息时的活动、是否容忍骚扰，以及离开平台后的职业选择。保护劳动者，意味着要求平台退出这些不必要的控制，也不能用更细密的管理代替保障。

为着以上这些原因，也为了更清晰的表达和方便理解，我将对照五份“劳工权益事件盘点”文档中的内容逐条提出我的意见。**五份“劳工权益事件盘点”文档将以附件的形式和本人意见一起发送到人社部征集意见的邮箱，烦请下载。**

落款：一位关注劳工权益的人民群众

以下为逐条意见：

逐条意见

第十条【平等就业和自由择业】

条文原文

企业不得对新就业形态劳动者在平台就业设置民族、种族、性别、宗教信仰等歧视性条件。

企业不得扣押新就业形态劳动者的证件，除生产工具的合理押金、租金外，不得以缴纳保证金、押金、雇主责任险或者其他名义向劳动者收取财物。

我们的意见

就业歧视未必写在招募公告里，也可能藏在注册程序和面试过程中。平台可以用系统设置排除某类申请人，招聘者也可能因应聘者的身份或形象加以羞辱、拒录。下文引用盘点中的C5驾照注册限制和直播应聘者遭羞辱的经历，分别涉及这两种障碍。

平等就业首先要限制企业设置无关门槛的权力。某项限制即使公开了、解释了，也不因此变得合理。对于具备法定资格、能够完成工作的人，平台另设的准入条件应当有与岗位直接相关的必要理由。涉及安全要求时，应由主管部门明确适用标准，不能由各平台自行扩大排除范围。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 这种排斥甚至被写入了代码之中：尽管法律允许持有C5驾照的残障人士驾驶汽车，且上海市交通委明确表示在网约车从业资格许可上“未设置门槛”，但主流网约车平台在注册环节直接将C5驾照排除在外。数据显示，截至2025年1月，仅上海就有1255名C5驾照持有者，四川有1.1万人。这意味着庞大的具备驾驶技能的残障群体，因平台设置的“技术性门槛”而无法进入门槛相对较低的网约车行业就业。上海市人大代表金晶呼吁平台开放注册，并通过上线“友好标识”系统来告知乘客司机情况，促进司乘理解。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。
>
> 在从事直播工作后，她在采访中叙述，有直播公司的老板在她应聘时针对她的形象直接破口大骂，说她“恶心”，并扬言要封锁她。
>
> 出处：《艰难时世，相濡以沫丨 2024年劳动权益事件盘点》（2024）。

修改建议

建议明确，企业不得设置与履行工作无关的身份、形象或身体条件限制。对残障申请人，应结合岗位要求评估必要的辅助措施，避免不作区分地排除整个群体。涉及性别认同、性别表达等差别待遇，也应由企业证明其必要性。

对反复出现的注册障碍，主管部门应开展专项检查，要求取消不必要的限制。申请人提出初步歧视线索后，应由企业说明拒绝依据，不应要求个人先弄清平台的全部筛选规则才能投诉。

第十二条【最低工资标准】

条文原文

企业支付给提供正常劳动的新就业形态劳动者的劳动报酬，应当考虑劳动者自备生产资料的合理成本，不得低于工作所在地最低工资标准。

我们的意见

平台显示的流水不等于劳动者挣到的收入。司机要支付租车费、油电费，有时还要先买会员才能获得接单机会，之后每单仍被抽成。如果最低工资只按流水计算，必要的劳动成本就会被当

成劳动所得。草案提出考虑“合理成本”，却没有明确哪些支出应计入、如何避免重复扣算，也没有说清候单和等待时间如何计时、最低工资按小时还是按月核对。这些口径和计算方法直接决定工资底线能否守住，不能全由企业自行解释。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 市面上存在着大量价格低廉的一口价单和特惠快车单，加上平台的高额抽成，司机拿到手的单价，连两块钱一公里都没有，并且还在不断下滑。司机接单增多而收入未增反降。“除掉油费、租车费，根本没剩几个钱，纯粹是给平台和加油站打工。”
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。
>
> 更进一步，许多平台推出“会员+抽成”的双重收费模式：不买会员抽成更高且可能被限制接单，买更高档套餐才能把抽佣比例压下去——劳动者为了获得基本的接单机会，先要向平台缴费，再在每一单里继续被抽佣。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。

修改建议

建议明确平台抽成、接单会员费、合理车辆租赁费及油电维护费的核算方式，已在结算中扣除的费用不得重复扣算。对受平台安排、不能自由支配的候单和等待时间，应规定计时原则，并明确按小时、按月核对最低工资的适用情形。

平台应提供可下载的逐单收入、工作时间记录及成本计算方法，允许劳动者提出核算异议。对反复出现的低于最低工资标准的投诉，主管部门应调取后台数据核查，并公开处理结果。

第十三条【劳动报酬支付要求】

条文原文

企业应当按时足额支付新就业形态劳动者劳动报酬，并提供劳动报酬明细清单，不得克扣或者无故拖欠。

劳动报酬应当以货币形式支付给新就业形态劳动者本人，不得以积分、实物、有价证券等形式替代。

劳动报酬结算支付周期最长不得超过1个月。新就业形态劳动者按照约定的支付周期提取劳动报酬的，企业不得以任何名义向劳动者收取手续费。

我们的意见

劳动者已经挣到的钱，不应成为企业处理其他争议的筹码。请假、离职、账号停用或站点更换，都可能与报酬争议交织，但企业不能因此扣住全部工资，迫使劳动者接受其他条件。盘点记录的欠薪、离职期工资减半和结算周期变化，说明付款时间本身就是劳动保障的重要部分。

最长一个月的支付周期只是上限，不能成为企业单方延长原有结算周期的理由。对依靠每日接单维持生活的人，延迟支付等于让劳动者为企业垫付经营资金。本条应着重确保报酬按期到账，并为欠薪发生后的快速追偿提供办法。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 1月23日，豆瓣用户“夺笋的潘达”发帖称，自己曾在“轻松到家”家政平台工作2个月，发现其拖欠数百名家政阿姨工资，且存在不为员工购买社保、请假扣工资、离职期（离职前三十天）工资减半、无周末补助、不按时发放劳动合同等问题。
>
> 出处：《愿劳动给人快乐而非不幸 | 2022年劳动权益事件盘点》（2022）。
>
> 在社保方案实施后，部分骑手也表达了对平台政策的不满：一、转为全职骑手后，工作时间被迫加长（如京东要求每日12小时在岗、每周工作6天）、单价降低（如5公里仅5元）收入反而下降、考勤更加严格（如必须在固定商圈内定位在线）、被剥夺自主权（如被随意强制更换工作区域、不得拒单否则罚款）、工资改为月结影响资金周转；
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。

修改建议

建议保留已经约定的短周期结算，禁止企业单方延长。已完成劳动的报酬应与账号、离职及其他争议分别处理，无争议部分必须按期支付，不得以站点更替或等待内部核查为由全部冻结。

对集中欠薪，劳动监察保障部门应设立快速受理和追偿程序，明确处理期限。合作企业停业、失联或无力支付时，建议建立平台先行清偿、再向责任方追偿的安排，避免劳动者承担合作企业退出的风险。

第十四条【奖惩】

条文原文

企业应当完善考核奖励办法，合理设置考核指标，鼓励采取正向激励方式，不得滥用罚款、降低等级、封禁账号等惩罚性措施。

我们的意见

“不得滥用”仍默认平台可以广泛惩罚劳动者，争议只在于罚得是否过重。但一次纠纷为何能换来几十年的封禁，客户的一次投诉为何能影响一个人的长期生计？草案需要先划定企业处罚权的边界。

客户评价可以用于改善服务，却不宜直接成为扣钱、降级或取消工作资格的依据。平台也不应把经营损失、客户情绪和劳动者无法控制的延误，一概转化为个人过错。将罚款改称扣奖励、将封禁改称少派单，同样不能绕开这些限制。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 2月，有网约车司机晒出处罚截图，因车内异味/车内脏乱被某平台封禁75年；另有司机在2024年10月接“一口价”订单时，因听不惯乘客在车上吹牛，回怼“你要是真混得好就不会打一口价”，被投诉服务态度不佳，同样被该平台封禁至2100年1月1日，时长超76年，且违规处理不支持线上申诉……
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。

例如，骑手被允许拉黑的客户黑名单名额有限，审核周期长，且审核权在平台；委屈关怀补偿需要被平台认定为“非骑手责任”；超时免罚则似乎是用绩效奖励取代了罚款。

出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。

修改建议

建议明确禁止企业以罚款惩戒劳动者，不得将已经取得的劳动报酬改列为可随意扣减的奖励。确有赔偿争议的，应另行认定责任和损失，不能由平台自行定损、直接扣薪。

对考核措施，应限定适用事由、影响范围和期限，禁止因一般服务争议实施长期或变相永久封禁。客户投诉不能直接触发处罚，拒绝额外服务、不合理要求或与工作无关的互动，也不应被认定为违规。

第十六条【工作时间和劳动强度】

条文原文

企业应当依法保障劳动者身心健康，合理确定日、周最长工作时间，并向社会公开。

企业应当科学确定劳动强度，合理确定任务完成时限、任务量、并行任务上限等。

我们的意见

过劳不仅是工作时间太长，也与单价和任务时限有关。单价下降后，劳动者可能要多跑几个小时才能挣到过去的收入。配送时间过紧，又会使守法行驶与按时完成任务发生冲突。工时上限和劳动强度如果仍由企业自行确定，企业就可能用更密集的任务抵消休息时间。

“不超速就超时”提出的是一个应由公共监管回答的问题：守法完成劳动，是否会受到经营规则的惩罚？政府不能一边要求劳动者遵守交通规则，一边容许平台按无法守法完成的速度派单。劳动、交通等部门应共同确定不能由企业突破的安全底线。

劳动权益事件盘点中的相关内容

34岁的货拉拉司机邹成伟说，过去跑8小时能到400元，如今赚相同收入要拉长到11小时。平台采用“浮动计价”，起步价看似不变，超出里程却落在1.3元到4.1元的浮动区间，司机无法知道最终单价如何从区间里被算出，只能被动接受结算结果。

出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。

有骑手直接表示：不超速就超时。

出处：《艰难时世，相濡以沫丨 2024年劳动权益事件盘点》（2024）。

修改建议

建议由有关部门按行业制定最长工时、连续工作时长及必要休息的最低保护标准，企业只能采取更有利于劳动者的安排。例如在外卖骑手的情况中，任务时限应计入候餐、排队、爬楼和实际通行条件，不得以最快纪录或违规速度确定普遍要求。

对普遍超时、任务过密和事故集中的业务，应开展劳动检查，必要时责令降低并行任务量、延长时限。因平台安排无法安全完成的订单，不得处罚劳动者。整改造成的运力和经营成本应由企业承担，不能靠压低单价转回个人。

第十七条【休息】

条文原文

企业应当制定新就业形态劳动者休息办法，优化派单等任务机制，合理设置考核奖惩指标，不得诱导或者变相诱导过度劳动。连续工作4小时的，应当保障劳动者适当的休息时间。

我们的意见

休息应当是劳动者可以行使的权利，而不只是平台让人下线的指令。单价过低时，强制下线可能让人加快赶单，或转去其他平台继续工作。盘点中的骑手因此反复提出，提高配送费、合理派单和放宽配送时间，应与工时保护一起落实。

除了防止过劳，条文也应保障劳动者在工作过程中安排休息的余地。不能因为没有连续接单、退出冲单活动或暂时离线，就失去后续派单机会。平台负有防疲劳责任，但这不意味着它有权追踪劳动者休息时去了哪里、做了什么，侵犯劳动者的隐私和生活。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 对此，社交媒体上有骑手指出：“越是跑单时间长的骑手，越是大概率面临经济困境，单价过低的核心矛盾不解决，限制跑单时长只会反过来迫使骑手在有限时间内跑更多单，越追求速度而忽略安全，强化竞争内卷。”
>
> 出处：《艰难时世，相濡以沫丨2024年劳动权益事件盘点》（2024）。
>
> 但接受采访的骑手表示，希望能有更多的政策保障Ta们的收入，如“提高每一单的配送费、订单分配更合理、放宽每一单的配送时间”等。而在不改变单价的情况下，如果强制通过行政要求的形式来限制骑手工时，可能会导致骑手收入大幅下降，进而引发更多有风险的工作行为，如多平台切换跑单等。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。

修改建议

建议明确必要休息的最低时长及相应报酬安排，确保休息不会使劳动者在正常工作时间内的收入低于保障标准。取消以连续接单、放弃休息换取基本收入的考核要求，劳动者主动暂停接单后，不得遭到隐性降权或惩罚。

防疲劳措施应提前提示，并为在途任务留出安全结束的安排。涉及跨平台工时的协调，应由公共部门在必要、最少使用个人信息的前提下设计，不能借此允许企业相互交换完整行踪，或限制劳动者自主选择工作平台。

第十九条【劳动安全卫生】

条文原文

企业应当履行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规、规章规定的义务，严格执行国家劳动安全卫生保护标准，建立健全安全生产规章制度和操作规程，配备劳动安全卫生设施和劳动防护用品，开展劳动工具的安全和合规状态检查，每年对新就业形态劳动者开展不少于2次的安全生产和职业卫生教育培训，防止劳动过程中发生事故，减少职业危害。

新就业形态劳动者在劳动过程中应当严格遵守安全操作规程。企业违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者有权拒绝。

我们的意见

劳动安全保护不应只限于头盔、车辆和交通事故。盘点记录的极寒挑战、深夜直播和骚扰性互动，说明线上劳动同样可能存在由工作安排带来的风险。个案尚不足以单独认定算法与伤亡的因果关系，但危险内容奖励和持续夜间劳动，已经值得纳入职业风险防治。

更需要划清的是工作管理与私人生活的边界。查阅私人手机、安排下播后的私聊、要求主播忍受性骚扰，不能因为有助于打赏收入，就成为企业正当的管理要求。劳动者的人格、隐私和拒绝骚扰的自由，不应交给运营团队支配。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 2024年11月，内蒙古根河“中国冷极”因户外主播聚集挑战极寒直播而走红，57岁主播闽哥在车内取暖时不幸一氧化碳中毒身亡。算法推荐机制倾向于奖励猎奇、极限挑战的内容，间接鼓励了主播们进行高风险行为。2月，在河北，游戏主播赵某川加入MCN机构次日就突发脑溢血。为配合算法规则，他需要深夜直播，月收入仅两三千元却要承受高强度工作压力。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。
>
> 女主播的劳动也同样被严格控制：每天 6 小时直播、频繁拍短视频、下播后还需私聊“维护大哥”。隐私被全面监控，运营会查手机、代写话术，引导主播在性骚扰信息中“顺着但不回应”，把所有互动导向打赏。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。

修改建议

建议禁止企业强迫劳动者开放私人通信、提供与工作无关的隐私，或以维系客户为由要求其容忍骚扰。劳动者应有权中止骚扰性互动、屏蔽相关用户并退出危险任务，无须先取得运营人员同意，也不得因此被扣款或解约。

平台和MCN应停止以奖励、流量扶持等方式组织危险挑战，提供及时的骚扰处置和必要支持。主管部门应将线上劳动的夜间工作、心理压力及骚扰风险纳入职业安全监管，对有害的任务安排直接要求整改。

第二十条【恶劣天气劳动保护】

条文原文

在恶劣天气等情形下，企业应当合理安排新就业形态劳动者户外工作时间，加强劳动保护，不得强制或者变相强制劳动者从事影响安全健康的户外工作。

企业应当参照国家防暑降温有关规定发放高温补贴。

我们的意见

如果停止接单就没有收入，特殊天气补贴又只有继续出工才能拿到，“不得强制”就可能只是一句空话。平台用高额奖励吸引劳动者在危险天气中跑单，却让他们独自承担停工损失，劳动者仍然难以拒绝冒险。

2023年的盘点已经提出建立气候停工机制、提供不以冒险劳动为条件的极端天气工资。何时必须停工，不应由平台按照订单需求决定。地方政府应承担统一停工标准、协调应急服务的责任，平台则应承担由此产生的经营成本。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 在极端天气愈演愈烈的趋势下，我们理应敦促企业、平台和政府建立起有效的气候停工机制，并在停工期间为劳动者提供无条件的极端天气工资，来取代与不安全的劳动挂钩的所谓“特殊天气补贴”。
>
> 出处：《新旧交替，上下求索 | 2023年劳动权益事件盘点》（2023）。
>
> 超强台风“烟花”7月25日在东海沿海浙江上海一带登陆前后三天，美团不顾骑手劳动安全，为沿海台风登陆点的骑士准备了7个活动，共计“629”元台风惊喜跑单奖励。
>
> 出处：《汲取勇气，希望传递 | 2021年劳动权益事件大盘点》（2021）。

修改建议

建议由地方政府结合气象预警、交通状况和现场风险，制定分行业、分区域的停工与复工标准。达到停工条件时，平台应停止相关区域的常规派单，不得再以冲单奖励诱导出工。确需维持的应急配送，应另行组织，并落实人员自愿、必要装备和安全保障。

停工期间应提供不以继续接单为条件的收入保障，明确企业承担的费用及支付办法。即使尚未发布统一停工通知，劳动者遇到现场危险也应有权暂停任务，无须等待平台认定“免责”。

第二十二条【社会保险】

条文原文

平台企业应当按照规定参加新就业形态人员职业伤害保障。

新就业形态劳动者参加职工基本养老保险、职工基本医疗保险等社会保险的，企业应当按照国家有关规定承担相应的社会保险责任。

我们的意见

社会保险能否用得上，不应取决于平台是否愿意协助。劳动者可能不知道自己已经参保，也可能因材料分散、主体不明而难以申请待遇。缴费负担过重，或企业通过降低单价转嫁成本，同样会削弱保障。

盘点中的职业伤害保障、社保负担与保险拒赔涉及不同制度。但保障资格、缴费责任和待遇申请，都应有明确的公共经办与争议处理渠道。企业应履行缴费和协助义务，不应成为劳动者取得保障必须经过、又无法绕开的关卡。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 2022年7月1日起，人社部等部门在北京、上海等7省市开展职业伤害保障试点。作为一项参照工伤保险建立的新型社保制度，职业伤害险的保障范围包括医疗康复、伤残和死亡。截止到2023年9月，该职业伤害保障已覆盖曹操出行、美团、饿了么等平台的615万新就业形态劳动者。然而，许多骑手并不知道自己已经参保，从而可能影响理赔效率。
>
> 出处：《新旧交替，上下求索 | 2023年劳动权益事件盘点》（2023）。
>
> 今年浙江大学袁哲等人对外卖骑手进行的调研结果显示，78.36%的骑手表示每个月可以承受的社保缴费金额在500元以下，愿意承担每月超过1000元社保费用的骑手不到6%。“外送江湖骑士联盟”的“盟主”陈国江也表示，大多数骑手不愿意自己掏一半的钱买社保，乃至不愿意让平台缴纳社保。担忧成本最终仍然分摊到骑手们身上。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇 | 2025年劳动权益事件盘点》（2025）。
>
> 但保险公司以“非工作时间、非工作岗位”及“未经医院抢救无效死亡”为由拒赔。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇 | 2025年劳动权益事件盘点》（2025）。

修改建议

建议由主管部门明确各类保障的适用范围、企业缴费责任及衔接办法，防止企业以商业保险替代依法应承担的社会保险责任。对个人缴费困难，应通过公共补助和缴费安排改善可负担性，不能以劳动者暂时无力缴费为由免除企业责任。

建立劳动者可以直接查询参保、申请待遇和提出异议的公共服务入口。申请材料由企业掌握的，应由经办机构要求其补交，避免让受伤劳动者反复奔走。对拒付争议，应分别明确职业伤害保障、社会保险和商业保险的处理渠道及期限。

第二十五条【开展集体协商的权利】

条文原文

新就业形态劳动者一方可以通过工会或者劳动者代表与企业或者企业代表组织就劳动报酬、劳动定额、考核办法等事项开展集体协商，签订集体合同或者协议。

我们的意见

个人很难与平台谈判单价、定额和考核规则，集体协商因此尤其重要。但如果代表由企业选定，议题也由企业筛选，协商会就很难改变双方力量悬殊的处境。2022年的盘点追问代表如何产生、拥有多少自主谈判权，切中了制度能否成立的前提。

劳动者需要有条件相互联系、形成共同意见，再推举能够受托谈判的人。众包、站点和全职劳动者之间的差异，也应在代表构成中得到体现。代表不能只对召集会议的企业负责，还应向劳动者报告进展，由劳动者决定是否接受协商结果。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 7月8日，全国总工会还开展了互联网平台企业与新就业形态劳动者民主协商工作的试点，在上海市，“饿了么”推出了外卖骑手民主协商会，三方在劳动报酬、合理计算配送时间、劳动保护等方面达成约定。目前尚未见到这一民主协商制度在全国范围内的推广，也难以确定作为代表的外卖骑手掌握了多少自主谈判权，是否存在民主的代表推举过程，因而其效果有待观察。
>
> 出处：《愿劳动给人快乐而非不幸 | 2022年劳动权益事件盘点》（2022）。
>
> 在平台化劳动的叙事里，骑手常被塑造成“灵活”“自由”的个体，但当真正的冲突发生，矛盾几乎总是从同一个地方冒出来：算法把劳动过程压成可计量的时效指标，把收入压成可拆分的计件单价，然后再用无法对等谈判的规则链条去锁定劳动者的选择。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。

修改建议

建议保障劳动者自主推举、授权和更换代表，企业不得指定人选或干预其相互联系。工会应为推举、议题征集和协商提供场地、法律支持及必要条件，企业应为代表参加协商提供合理时间，不得因此扣减报酬。

企业收到集体协商要求后，应在规定期限内回应，提供讨论所需的收入、工时及考核资料。协议草案应交由所代表的劳动者讨论确认。协商陷入僵局时，应能申请公共调解，达成协议后则应有履行和违约处理机制。对参与者减单、降级、封号等报复行为，应设专门的快速救济程序。

第二十七条【劳动规则的制定】

条文原文

企业制定或者修订劳动规则，应当提前向新就业形态劳动者公开征求意见，充分听取工会或者劳动者代表的意见建议，将采纳情况告知工会、劳动者代表以及提出意见的劳动者。确定实施前，至少提前7日向劳动者公示。

企业劳动规则不得违反法律、法规、规章和国家政策规定，不得违背公序良俗。

平台企业要在平台显著位置，全面、准确、持续向劳动者公示劳动规则，并提供意见建议反馈渠道。

我们的意见

征求意见不能使原本不合理的管理要求变得正当。企业即使提前公示、收过反馈，也不应因此获得干预劳动者私人生活、限制正常休息或单方削减既有报酬的权力。草案应先区分哪些事项可以由企业安排，哪些必须协商，哪些根本不应纳入平台管理。

计价、抽成、任务定额等核心条件，直接决定劳动者要付出多少劳动、取得多少报酬。如果企业听完意见仍可随时单方改变，七天公示就只是通知期限。对这些事项，需要建立比一般意见征集更有约束力的协商程序。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 平台采用“浮动计价”，起步价看似不变，超出里程却落在1.3元到4.1元的浮动区间，司机无法知道最终单价如何从区间里被算出，只能被动接受结算结果。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。
>
> 目前尚未见到这一民主协商制度在全国范围内的推广，也难以确定作为代表的外卖骑手掌握了多少自主谈判权，是否存在民主的代表推举过程，因而其效果有待观察。
>
> 出处：《愿劳动给人快乐而非不幸 | 2022年劳动权益事件盘点》（2022）。

修改建议

建议区分一般业务操作规则与涉及报酬、劳动定额、休息和重大处分的规则。前者须满足履行工作所必需的限度，后者的重大不利变更应经过集体协商，涉及既有合同约定的，还应履行相应变更程序。公示本身不能替代同意或协商。新规则不得追溯扣减已取得的报酬，劳动者继续登录或接单，也不能被视为同意一切变更。

第二十八条【算法取中和解释、审查】

条文原文

企业制定算法应当坚持以人为本、公平正义、安全可控的价值导向，充分听取和采纳利益相关方意见，综合考虑新就业形态劳动者个体差异、环境条件等因素，科学合理确定工作调度指令和考核指标，不得将显著异常数据、违规行为数据应用于普遍考核。

企业应当向新就业形态劳动者解释涉及劳动者权益的算法基本原理、影响因素、目的意图和主要运行机制。

政府有关部门有权审查、评估算法的合理性，督促整改有关问题。

我们的意见

劳动者需要的算法解释，是能说明一单为什么定这个价、某天为什么少派单、配送时间为什么这样安排。只公布“公平”“取中”等原则，仍无法核对具体结果。解释应涉及实际订单、关键影响因素和规则变更，让劳动者有依据提出异议。

监管审查同样需要检验运行效果。盘点记载，地方要求平台按守法速度调整配送时限后，仍有骑手表示没有感到变化。虽然这不能代表所有订单的情况，却也是骑手的真实经验。企业声明已经整改之后，主管部门还应结合劳动者的经验核对真实路线、订单时限和收入变化。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 平台采用“浮动计价”，起步价看似不变，超出里程却落在1.3元到4.1元的浮动区间，司机无法知道最终单价如何从区间里被算出，只能被动接受结算结果。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。
>
> 但新规并不仅仅约束骑手，还要求平台企业按照最高速度25公里/小时守法行驶可完成配送任务的标准，设定配送时限、路线。同时明确提出，不得将“最严算法”作为考核要求，通过“算法取中”等方式，合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素，根据实际情况适当放宽配送时限。12月5日，广州电动自行车新规再次规定，电自时速限制在15公里/小时。广州交警还表示将联合市场监管部门约谈平台，要求平台放宽配送时长。然而，最新报道显示，30日新规施行首日，外卖骑手称未感觉到平台调整配送时长。
>
> 出处：《艰难时世，相濡以沫丨 2024年劳动权益事件盘点》（2024）。

修改建议

建议平台提供与劳动者本人有关的逐单计价、抽成、派单、时限说明及主要参数变更记录，受理解释和纠错请求。在保护个人信息的前提下，劳动者应能取得必要的汇总数据。政府审查应抽查真实订单、收入和风险变化，公布整改事项与复查结果。商业秘密可以限制技术细节的披露，但不能成为拒绝说明报酬计算和处分理由的借口。

第二十九条【禁止算法歧视和自动作出重大决定】

条文原文

企业应当采取措施防止算法歧视，不得在获得任务机会、报酬等方面实施歧视。

企业作出停止派单、封禁账号、数额较大的赔偿等涉及劳动者重大利益的决定，除事关公共安全、公共利益的重大紧急情况外，应当由人工对相关事实和依据进行审核，不得由算法自动作出决定；事关公共安全、公共利益的重大紧急情况确需由算法自动作出决定的，企业应当及时进行人工复核。

我们的意见

“有人审核”并不当然意味着公正。如果审核者只是照抄系统结论，劳动者没有申辩机会，人工审核就会流于形式。停止派单、长期封号和大额赔偿可能直接影响生计，需要有明确的处理程序，不能按普通客服工单随手办结。

盘点记载一名骑手反映工资被克扣后账号遭封，平台经理却表示不知情。虽然不能确定这起封号一定是平台报复，却说明劳动者需要一个能查清事实、纠正原决定的程序。公共安全等紧急情形可以先行处置，但紧急措施也必须有期限，不能无限延续。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 2月，有网约车司机晒出处罚截图，因车内异味/车内脏乱被某平台封禁75年；另有司机在2024年10月接“一口价”订单时，因听不惯乘客在车上吹牛，回怼“你要是真混得好就不会打一口价”，被投诉服务态度不佳，同样被该平台封禁至2100年1月1日，时长超76年，且违规处理不支持线上申诉……
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。
>
> 1月，山东烟台外卖员反映2023年10月起的工资被美团加盟站点克扣，随即该美团骑手账户被封号，但美团渠道经理表示并不知情。
>
> 出处：《艰难时世，相濡以沫丨 2024年劳动权益事件盘点》（2024）。

修改建议

建议重大决定作出前告知事实、依据及拟采取的措施，留出合理申辩时间。审核人员应有权推翻系统判断，复核则应由未参与原处理的人员负责。企业须就所指违规提供证据，不能要求劳动者自证没有实施某种行为。

紧急停派或封禁应限于避免现实危险所必需的范围，并规定最迟人工复核期限。期限届满仍无充分依据的，应解除临时限制。劳动者不服最终处理的，应能直接寻求外部救济，公共部门也应该提供救济、申诉渠道，企业不得通过协议把自身审核结果设为最终结论。

第三十一条【劳动合同、用工协议的订立】

条文原文

新就业形态劳动者受平台企业支配性劳动管理的，符合确立劳动关系情形，平台企业应当依法与新就业形态劳动者订立劳动合同。

平台用工合作企业招募、组织和管理新就业形态劳动者完成平台工作任务或者参与平台业务，符合确立劳动关系情形的，平台用工合作企业应当依法与新就业形态劳动者订立劳动合同。

不符合确立劳动关系情形的，平台企业应当与新就业形态劳动者订立书面用工协议；平台企业、平台用工合作企业共同实施劳动管理的，应当与新就业形态劳动者订立三方书面用工协议。

我们的意见

同一个劳动过程可能由不同公司分别派单、投保、发薪和缴税。劳动者接受统一管理，出事时却找不到愿意承担责任的企业。如果先要求劳动者证明每家公司之间的合同关系，再判断能否受理，复杂的组织安排就成了追索权利的障碍。

劳动关系的认定需要关注真实的劳动控制，也需要降低劳动者启动程序的门槛。定价、派单、考核和账号管理由谁掌握，比合同标题更能说明问题。公共部门和争议处理机构应承担查明用工主体的职责，不能把这项调查全交给个人。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 平台经济的二律背反在于，一方面，平台对劳动者进行了极其严苛精细的管理和控制，例如要统一着装、超时要罚款、对劳动进行数字监，另一方面，则将业务层层外包，将企业对劳动者的责任撇得一干二净。
>
> 出处：《汲取勇气，希望传递 | 2021年劳动权益事件大盘点》（2021）。
>
> “这个系统里，不单只有算法令骑手受困其中，更有一张精心设计的巨型法律关系网络将骑手包裹在内：A公司给他派单、B公司给他投保、C公司给他发工资、DEFG公司给他交个税……它们互相交织，将骑手紧紧捆住，可当骑手真正跌进前方的大坑并向外求助时，其中的任何一家公司都不足以成为他的‘用人单位’。
>
> 出处：《汲取勇气，希望传递 | 2021年劳动权益事件大盘点》（2021）。

修改建议

建议细化实际劳动管理的认定指标。劳动者已经提供持续接单、接受考核等初步证据的，应由相关企业解释用工安排并提交其掌握的材料，无正当理由拒不提供的，应承担不利后果。

建立涉及多家企业争议的协同处理程序，允许劳动者先向实际组织工作的主体提出请求，再由受理机构依法查明并纳入相关责任方。不得因企业相互推诿而反复要求劳动者撤回申请、另找对象。书面用工协议也不应成为排除劳动关系认定的依据。

第三十四条【平台企业的监督责任】

条文原文

平台企业应当选择具备合法经营资质的平台用工合作企业，并对其保障新就业形态劳动者权益情况进行监督。

平台企业应当与平台用工合作企业在合作协议中约定保障劳动者权益的有关事项和违约责任，并向劳动者如实说明。

平台用工合作企业不具备合法经营资质的，平台企业承担用工主体责任。

平台企业未履行对平台用工合作企业监督义务，平台用工合作企业给新就业形态劳动者造成损害的，平台企业和平台用工合作企业依法承担法律责任。

我们的意见

要求平台监督合作企业，关键在于平台是否对合作安排产生的损害承担责任。站点承担招工、培训和日常管理，执行的却可能是平台设定的价格、时限和考核。平台如果一方面持续压缩结算费用，另一方面要求站点自行解决工资和安全问题，监督就容易变成责任下推。

本条也不宜被理解为平台可以借“监督”扩大对劳动者的定位、考勤和私人信息收集。监督应针对合作企业有没有支付报酬、落实保障，以及平台自身的合作条件是否使这些义务无法履行。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 这提醒我们平台不仅通过算法，也通过层层外包和设置站点的形式来对骑手进行日常管理。而在这个过程中，算法的指标压力所引发的劳权矛盾被转移到站点管理者和骑手之间。事实上，站点管理着包括全职专送骑手和部分类全职的众包骑手在内的大量外卖员。平台招工和培训也往往依托站点来完成。如此庞大的管理体系，是过去在媒体报道和研究中相对忽视的。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。
>
> 1月，山东烟台外卖员反映2023年10月起的工资被美团加盟站点克扣，随即该美团骑手账户被封号，但美团渠道经理表示并不知情。
>
> 出处：《艰难时世，相濡以沫丨 2024年劳动权益事件盘点》（2024）。

修改建议

建议将平台设定的结算价格、考核条件及风险分担方式纳入监督责任审查。平台明知合作条件不足以落实必要劳动保障，仍强行推行的，应承担相应责任。对共同造成的损害，建议明确平台与合作企业的连带责任，不能只以已经签署保障承诺免责。

对反复欠薪、侵害权益的合作企业，平台应限期督促补救。终止合作前须落实欠薪清偿和劳动者安置，不能以清退站点代替解决问题。主管部门应追查同一平台多个站点反复出现的问题，防止将共同的经营安排拆成零散个案。

第三十六条【禁止规避用工责任】

条文原文

企业通过第三方为新就业形态劳动者提供代发劳动报酬、代缴税费、业务培训等服务的，不改变企业应当承担的用工责任。

企业不得诱导、强迫新就业形态劳动者注册为个体工商户、签订承揽协议，不得通过多层转包、违法分包、拆分管理等方式规避用工责任。

我们的意见

企业不应一面严格控制劳动，一面借合同名称否认用工责任。主播的“经纪合同”、快递员的“合作协议”，以及被要求注册的个体工商户身份，都不能代替对实际工作关系的判断。

盘点转述的主播纠纷研究还指出，高额违约金可能把低收入与强控制固定下来。相关比例有其样本范围，但问题值得单独处理：劳动者有权离开一份工作，不能因为曾签下格式合同，就长期被企业控制未来的劳动和收入。禁止规避责任，也应包括防止企业用退出成本把人困住。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 大量主播（尤以素人、大学生、未成年人为主）在与MCN机构签订“经纪合同”后，陷入“高违约金—低收入—强控制”的结构性陷阱：99.5%的纠纷中主播为违约被告，90.2%被判赔违约金，部分索赔额高达数百万。而超半数主播月收入低于当地平均工资，劳动关系认定率却不足三成，致使其难以适用《劳动合同法》获得基本保障。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。
>
> 除京东、顺丰外，快递行业普遍实行加盟制+外包制的用工模式，快递员与第三方企业签订的也多为合作协议，而非正式劳动合同。这种定位使快递员在法律层面难以被认定为劳动者，因此也无法获得工资保障和社保等法定劳动权益。更有很多公司不与快递员签订任何书面协议。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。

修改建议

建议明确，企业不得以劳动者注册个体工商户、签订经纪或合作协议为由，排除按实际用工情况承担责任。主管部门应对反复用于规避责任的合同模式开展行业检查，推动成批纠正，减少逐人诉讼的负担。

对限制退出的格式条款，应审查违约金与实际投入、损失是否相称，禁止以任意高额索赔阻止劳动者依法解除关系或另寻工作。企业不得扣留劳动者私人账号、证件或已挣得报酬作为离职条件，也不得将与原工作无关的后续职业活动纳入控制。

第三十八条【企业内部申诉机制】

条文原文

企业应当建立与新就业形态劳动者的常态化沟通机制和劳动者申诉机制，畅通线上和线下沟通渠道，及时回应和客观公正处理劳动者申诉。

新就业形态劳动者对劳动报酬、工作时长、考核评价、封禁账号等提出异议的，企业应当核实处置，在48小时内人工答复；异议成立的，应当及时纠正。

新就业形态劳动者认为平台用工合作企业侵害其权益的，有权向平台企业提出，平台企业应当及时核查、协调处理、督促整改。

我们的意见

内部申诉可以提供方便，但不能成为劳动者必须走完、又无法走出的唯一程序。48小时内人工答复，如果只是“已受理”或反复转交站点，仍会让损失继续发生。申诉机制应有办结期限，也应允许劳动者在企业处理不力时及时转向外部渠道。

对于错扣、误封等问题，劳动者需要的是返还报酬、恢复工作机会和弥补损失。企业不能只撤销一条处罚记录，就把纠错过程中已经发生的收入损失留给个人。公共救济也应足够便利，使收入不高、时间紧张的人能够实际使用。

劳动权益事件盘点中的相关内容

> 9月5日，深圳一名女司机接到曹操出行平台的长途订单，与乘客协商返程费，事后乘客反悔并投诉，导致司机倒贴钱，之后该司机多次致电客服申诉，得到的回复是“能跑就跑，不能跑就别跑”。
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。
>
> 例如，骑手被允许拉黑的客户黑名单名额有限，审核周期长，且审核权在平台；
>
> 出处：《坚苦如此，何以安歇丨2025年劳动权益事件盘点》（2025）。

修改建议

建议在48小时答复要求之外，规定分类办理期限及必要的延长条件。对已经确认的错扣、误封，应立即纠正，不得等待整宗投诉全部办结。无争议报酬须先行支付，影响生计的争议应优先处理。

内部申诉不得成为行政投诉、仲裁或诉讼的前置条件，也不得限制劳动者寻求工会及法律援助。主管部门应明确不同争议的受理入口，并对不属本部门职责的事项做好转接，避免劳动者反复奔走。涉及合作企业的投诉，由平台统一跟进，不能要求劳动者自行在客服、站点和承包商之间协调。